Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Ivinhema
2ª Vara

Autos nº 0800512-74.2018.8.12.0012
Ação: Procedimento Comum Cível
Autor: Mirabeau Machado de Faria Junior
Réu: Município de Ivinhema e outro

Visto.

I – Relatório

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por Mirabeau Machado de Faria Junior em face de Município de Ivinhema e Estado de Mato Grosso do Sul, todos suficientemente qualificados nos autos.

Aduziu a parte requerente apresentou quadro de hipertensão severa de difícil controle após sofrer um acidente vascular cerebral, razão pela qual necessita fazer uso do medicamento Micardis Anlo 50/5mg.

Disse ainda que fez uso da terapia oferecida pelo SUS, contudo, não obteve resultado satisfatório. Assim, pediu que o Estado e o Município fossem compelidos à fornecer o tratamento recomentado, porquanto não tem condições de adquiri-lo pelos próprios meios.

Instruiu a inicial com documentos de fls. 09/21.

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 24/10/2019 às 16:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800512-74.2018.8.12.0012 e código DI6XO6EP.

O Núcleo de Apoio Técnico do TJMS emitiu parecer desfavorável ao pedido.

A tutela antecipada restou indeferida às fls. 28/30.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em sede de agravo de instrumento, concedeu a tutela a fim de compelir os demandados a fornecerem o medicamento pleiteado (fls. 33/38).

O Estado de Mato Grosso do Sul ofertou contestação às fls. 117/123, sustentando a existência de tratamento eficaz fornecido pela rede pública que deve ser priorizado, o que inocorreu. Fundamentou também que o medicamento pleiteado não pode ser fornecido com base no nome comercial. Desse modo, pugnou pela improcedência do pedido.

A parte requerente impugnou a contestação às fls. 124/132.

O Município de Ivinhema, em contestação, suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, em razão do elevado custo do tratamento. No mérito, arguiu a responsabilidade solidária entre o Município e o Estado. Requereu ao final, a extinção do feito pela ilegitimidade e, alternativamente, a improcedência do pedido.

Instadas à manifestar, as partes abdicaram da produção de outras provas.

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 24/10/2019 às 16:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800512-74.2018.8.12.0012 e código DI6XO6EP.

Era o necessário relatar.

Passo a decidir.

II – Fundamentação

Trata-se de procedimento ordinário no qual a parte requerente almeja a obtenção de medicamento para tratamento de saúde.

O feito comporta julgamento antecipado nos moldes do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que os pontos controvertidos se circunscrevem, basicamente, a questões de direito, de modo que a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação de convicção no que se refere aos fatos relevantes.

Rechaço a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo Município de Ivinhema, pois a responsabilidade entre os três entes da Federação é solidária. Logo, qualquer um deles pode ser acionado pelo jurisdicionado. Nesta senda:

> *(...) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO SOLICITADO – PROVIDÊNCIA EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. (...) Todos os entes federativos são responsáveis pela promoção da saúde dos cidadãos, exatamente porque o art. 196, da CF/88, vale-se do termo Estado para abranger tanto a União, quanto os Estados e Municípios. Precedente do STJ. (...). (TJ-MS - APL:*

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 24/10/2019 às 16:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800512-74.2018.8.12.0012 e código DI6XO6EP.

08004960620138120042 MS 0800496-06.2013.8.12.0042, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 03/11/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2015).

No mérito, denoto que a ação deve ser julgada procedente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ (tema repetitivo 106), estabeleceu que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a comprovação dos seguintes requisitos:

"a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
c) existência de registro do medicamento na ANVISA".

A patologia que acomete o requerente e a necessidade do tratamento encontram-se suficientemente comprovadas nos autos, sobretudo nos laudos médicos e no questionário encartados às fls. 17/20, que também demonstram a imprescindibilidade da terapêutica almejada.

De acordo com o mencionado questionário, a parte

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 24/10/2019 às 16:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800512-74.2018.8.12.0012 e código DI6XO6EP.

requerente fez uso, pelo período de 6 (seis) meses, da terapia fornecida pelo SUS. Entretanto, tal alternativa restou inócua, porquanto não se obteve o controle da hipertensão com os referidos medicamentos.

Saliento que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico do TJMS analisa a enfermidade e o medicamento de maneira genérica. Portanto, sucumbe à orientação do profissional médico que assiste a parte requerente e que, por óbvio, é a pessoa mais capacitada para indicar a terapêutica necessária.

A parte requerente qualifica-se como beneficiária do INSS e é assistida pela Defensoria Pública, circunstâncias que, atreladas ao elevado custo do medicamento, demonstram a incapacidade financeira de arcar com a terapia necessária.

Assim, comprovada a enfermidade, a hipossuficiência econômica da parte, a necessidade e a impossibilidade de utilização do tratamento fornecido pelo SUS, a procedência da ação é medida de rigor, sendo certo que os requeridos são solidariamente responsáveis pelo atendimento do pedido, como dito alhures.

III – Dispositivo

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para julgar PROCEDENTE o pedido inicial para, confirmando a tutela concedida às fls 33/38, condenar o Estado de Mato Grosso do Sul e o Município de Ivinhema a fornecer à parte requerente o medicamento Micardis Anlo 50/5mg, podendo ser

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 24/10/2019 às 16:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800512-74.2018.8.12.0012 e código DI6XO6EP.

substituído por genérico, se for o caso, nos termos da prescrição médica.

Sem condenação em custas, haja vista que os requeridos são isentos *ex lege.*

Condeno os requeridos Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Ivinhema ao pagamento, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, dos honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), a serem pagos em favor do Fundo Especial para Desenvolvimento das Atividades do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da Defensoria Pública – FUNADEP. Porém, afasto a cobrança em relação ao requerido Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Súmula 421 do STJ.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo geral, com as anotações necessárias.

Cumpra-se.

Ivinhema, data da assinatura digital.

Roberto Hipólito da Silva Junior
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 24/10/2019 às 16:58 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800512-74.2018.8.12.0012 e código DI6XO6EP.